

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5714/2548

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายไมตรี ชันทองคำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

จำเลยไปหาผู้ตายที่ทำงานของผู้ตายและถามผู้ตายว่า มึงเล่นชู้กับเมียกูทำไม การที่ผู้ตายพูดว่ามึงไม่มีน้ำยาเลยเล่นนั้นเป็นการพูดตอบจำเลยแม้จะพูดในทำนอง ยั่วยุ แต่ไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างรุนแรง ทั้งผู้ตายไม่ได้พูด ต่อหน้าผู้อื่นที่จะทำให้จำเลยได้รับความอับอายขายหน้าผู้อื่น ยังไม่ได้ถือว่าจำเลยถูก ผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยฆ่าผู้ตายโดย บันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2544 เวลากลางวัน จำเลยได้ฆ่านายทักษิณ สาระวาท โดยใช้อาวุธมีดปลายแหลม ยาว 11.5 นิ้ว แขนงบริเวณด้านหลังตรงรอยต่อ กระดูกต้นคอล่าง ขาขวา ต้นขาซ้าย หัวไหล่ ตามรายงานอาการชันสูตรพลิกศพ ท้ายฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 33 ตรีของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 15 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 7 ปี 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนางสุวรรณ ตรีพิพิธ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสจนมีบุตรด้วยกัน 2 คน ต่อมาในปี 2543 นางสุวรรณมาทำงานที่บริษัทที่เกิดเหตุซึ่งนายทักษิณ สาระวาท ผู้ตายทำงานอยู่และสนิทสนมกับผู้ตายในทำนองชู้สาว จำเลยจึงไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2544 จำเลยทราบว่านางสุวรรณได้ไปอยู่กินกับผู้ตาย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2544 จำเลยและนางสุวรรณได้มาเจรจากันที่บ้านของมารดานางสุวรรณ แต่มาสามารถตกลงกันได้เพราะนางสุวรรณต้องการอยู่กินกับผู้ตาย ต่อมาในวันที่ 4 เดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 9 นาฬิกา จำเลยไปขอคืนดีกับนางสุวรรณ แต่นางสุวรรณไม่ยอม จากนั้นในเวลาประมาณ 12 นาฬิกา จำเลยได้ไปหาผู้ตายที่บริษัทที่เกิดเหตุโดยพกพามีดปลายแหลมติดตัวไปด้วย เมื่อพบกับผู้ตายจำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมดังกล่าวแทงผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยฆ่าผู้ตายโดยบันดาลโทสะหรือไม่ เห็นว่า ฝ่ายโจทก์ไม่มีพยานปากใดเบิกความถึงเหตุการณ์ก่อนที่จำเลยจะ

แทงผู้ตาย เหตุการณ์ตอนนี้คงได้รับความจากคำเบิกความของจำเลยว่า เมื่อจำเลยเข้าไปบริเวณบริษัทดังกล่าวพบผู้ตาย จำเลยจึงถามผู้ตายว่า "มีงมีชู้กับเมียกูทำไม" ผู้ตายตอบว่า "มีงไม่มีน้ำยาถูเลยเล่น" ทำให้จำเลยโมโหจึงชักมีดออกมาเกิดต่อสู้กัน และจำเลยใช้มีดแทงผู้ตาย เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าผู้ตายได้พูดถ้อยคำดังกล่าวจริง แต่จำเลยเป็นฝ่ายไปหาผู้ตายที่ทำงานของผู้ตายและจำเลยเป็นฝ่ายถามผู้ตายถึงเรื่องชู้สาวดังกล่าวขึ้นก่อน มิใช่ว่าผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุ ที่ผู้ตายพูดว่ามีงไม่มีน้ำยาถูเลยเล่นนั้น ก็เป็นการที่ผู้ตายพูดตอบจำเลยแม้จะพูดในทำนองยั่วยุ แต่ไม่ถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างรุนแรง ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ตายได้พูดต่อหน้าผู้อื่นที่จะทำให้จำเลยได้รับความอับอายขายหน้าผู้อื่น จึงไม่น่าทำให้จำเลยเกิดโทสะถึงกับต้องฆ่าผู้ตาย ตามรูปการณ์มูลเหตุที่จงใจให้จำเลยกระทำความผิดน่าจะเกิดความเจ็บแค้นใจที่มีอยู่เดิม เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยฆ่าผู้ตายโดยบันดาลโทสะ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนจำเลยฎีกาขอลงโทษสถานเบาขึ้น เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 15 ปี ก่อนลงโทษนั้นเป็นการลงโทษในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ศาลฎีกาไม่อาจลงโทษจำเลยเบากว่านี้ได้อีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พินิจ บุญชัด-มงคล ทับเที่ยง-รัตน กองแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ